

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2356/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายหนูน ทองวัตรหรือทองวัตร กับพวก

จำเลย

นายหนูน ทองวัตรหรือทองวัตร จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115 วรรคท้าย

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295, 297(8) ให้ลงโทษตามมาตรา 297(8)ซึ่งเป็นบทหนัก
จำเลยทั้งสองอายุไม่เกิน 20 ปี แต่พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรลด
มาตราส่วนโทษให้จำคุกคนละ 6 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 25)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวน
ธุรการอันดับ 1,14)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคา
300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม และดำเนิน
การต่อไป

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคา
300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่ม และดำเนิน
การต่อไป

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ